

RECURSO CÍVEL Nº 5005378-77.2024.4.02.5120/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MARIA DA GLORIA DE SOUZA MENAGUALI DO NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRENTE: EMANUEL SOUZA MAIA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RESPONSABILIDADE CIVIL. INSS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DA PARTE AUTORA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos acima. Defiro a gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente vencida em honorários que ora arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2024.

5005378-77.2024.4.02.5120

510015098511 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5005378-77.2024.4.02.5120/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

RECORRENTE: MARIA DA GLORIA DE SOUZA MENAGUALI DO NASCIMENTO (AUTOR)

RECORRENTE: EMANUEL SOUZA MAIA (AUTOR)

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.

A lide foi julgada nos seguintes termos:

“EMANUEL SOUZA MAIA, representado por MARIA DA GLORIA DE SOUZA MENAGUALI DO NASCIMENTO, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, na qual pede que a autarquia previdenciária seja condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R\$ 20.000,00.

O autor alega que "é beneficiário de BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA A PESSOA COM DEFICIÊNCIA - NB: 700472597-0, concedido em 21/10/2013, o qual é destinado a garantir a sua subsistência e suprir suas necessidades básicas de alimentação, saúde e cuidados especiais. Ocorre que, a sua tutora, MARIA DA GLORIA DE SOUZA MENAGUALI DO NASCIMENTO, ficou impedida de realizar o saque do pagamento referente a competência de março/2024, previsto para o dia 02/04/2024, eis que constava a ocorrência "Inconsistido - Tipo conta inválida". Em razão disso, em 09/04/2024, a tutora do Autor requereu junto a Autarquia-Ré a alteração da forma de pagamento do benefício (Protocolo 1903036411), visando adequar o recebimento a uma nova conta bancária. Infelizmente, em razão da conduta da Autarquia-Ré, o Autor teve o pagamento das competências de março, abril e maio de 2024 retidos de forma totalmente indevida, conforme Histórico de Créditos em anexo. Tal situação obrigou a tutora do Autor a realizar um novo requerimento (Protocolo 132113429), em 27/06/2024, solicitando a Emissão de Pagamento não Recebido, a fim de desbloquear os valores retidos. No entanto, os pagamentos só

foram liberados em agosto de 2024, após meses de espera, ocasionando prejuízos irreparáveis ao Autor, que depende exclusivamente desse benefício para a sua sobrevivência."

Compulsando os autos, verifico que a parte autora é titular do benefício de benefício assistencial NB 700.472.597-0, com data de início em 01/10/2013, **não pago**, nas competências março, abril e maio de 2024, sob o fundamento de "Inconsistido -conta inválida" (evento 1, HISCRE12).

Como bem observado pelo INSS, **"a parte autora apresentou requerimento de emissão de pagamento de benefício não recebido tão somente em 27/06/2024. Imediatamente, o INSS providenciou na regularização, emitindo pagamento via complemento positivo menos de meses depois"**.

Verifica-se, ainda, que o pagamento das competências foi devidamente corrigido (evento 1, HISCRE12, fls. 3/4).

Portanto, entendo que os danos suportados pelo autor foram recompensados na esfera patrimonial.

Outrossim, verifico que o ato administrativo não se baseou em ilegalidade manifesta ou exercício abusivo do poder de controle da Administração Pública, que pudesse gerar transtorno psicológico excepcional característico ao dano extrapatrimonial, o que, por conseguinte infirma um dos pressupostos para que restasse configurada a responsabilidade civil do INSS (arts. 186 e 187, do Código Civil, art. 37, §6º, da Constituição da República de 1988). Insta salientar que, durante o período em que o pagamento retroativo do benefício é pleiteado, não há prova de que o ato administrativo atacado comprometera a subsistência da autora. Em apoio a esse entendimento, transcrevo a ementa do acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região em julgamento da AC 200751100062512 (Sexta Turma, Rel. Des. Fed. Guilherme Calmon Nogueira da Gama, E-DJF2R 09/05/2012, PP. 200/201):

APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. INSS. INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. IMPROVIMENTO.

I - O cerne da controvérsia gira em torno do ressarcimento de danos materiais e morais advindos de suposto ato ilícito praticado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao indeferir requerimento de auxílio-doença formulado por segurada.

II - A Constituição Federal de 1988 consagrou a teoria da responsabilidade civil objetiva do Estado (art. 37, § 6º), a qual se funda no risco administrativo, ou seja, para a aferição da responsabilidade civil do Estado e o conseqüente reconhecimento do direito à reparação pelos prejuízos causados, é suficiente que se prove o dano sofrido e o nexo de causalidade entre a omissão/conduta atribuíveis ao Poder Público, ou aos que agem em seu nome, por delegação, e o aludido dano.

III - A reparação civil do dano moral, diversamente do que se verifica em relação ao dano patrimonial, não visa a recompor a situação jurídico-patrimonial do lesado, mas sim à definição de valor adequado, em razão de alguma das violações às dimensões da dignidade da pessoa humana, como a liberdade, a integridade físico-psíquica, a solidariedade e a isonomia, pois o fim da teoria em análise não é apagar os efeitos da lesão, mas reparar os danos.

IV- A configuração do dano moral, em várias situações, decorre apenas da prática do ato com repercussão na vítima, tratando-se de hipótese que independe de comprovação de abalo a bem jurídico extrapatrimonial. Com efeito, conforme atesta a doutrina de direito civil, os danos morais, ao contrário dos materiais, decorrem da lesão a algum dos aspectos atinentes à dignidade humana. A repercussão de tais lesões na personalidade da vítima nem sempre é de fácil liquidação. Contudo, tal é a gravidade da lesão à dignidade, segundo à ordem constitucional, que se admite presumível o dano moral pelo simples fato da lesão, independentemente da sua efetiva comprovação.

V- Não há como vislumbrar que o simples indeferimento do requerimento de concessão do auxílio-doença seja, por si só, o fator determinante dos alegados danos sofridos pela autora. A Autarquia Previdenciária agiu estritamente dentro da legalidade, sendo prerrogativa sua indeferir requerimento de benefício quando entender ausentes os requisitos legais para sua concessão. Ao segurado inconformado com o tal indeferimento cabem recursos administrativos - como aliás informado pelo próprio Réu na carta de comunicação do indeferimento -e as vias judiciais.

Ante o exposto, **JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO**, com fulcro no art. 487, I do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei n. 9099/95, aplicável por força do art. 1º da Lei n.º 10.259/2001.

Ficam as partes cientes do prazo de dez dias para interposição de recurso e dê-se vista à parte contrária para contrarrazões e, posteriormente, encaminhem-se os autos às Turmas Recursais com as nossas homenagens.

Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.

Intimem-se."

Recorre a parte autora alegando, em síntese, a ocorrência de dano moral que merece ser indenizado. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido.

É o breve relatório.

VOTO

A sentença deve mantida em seus exatos termos.

Considerando a narrativa da petição inicial e os elementos probatórios constantes do processo, verifico que a hipótese não deve, de fato, ensejar a condenação do INSS ao pagamento de indenização por danos morais.

No caso, as circunstâncias envolvendo a regularização do pagamento do benefício de prestação continuada - ainda que indesejáveis - não têm aptidão, por si só, para lesionar os direitos da personalidade da parte autora.

Dessa forma, tendo o Juízo de origem apreciado com acerto o conjunto fático-probatório constante dos autos, a sentença de improcedência do pedido não merece reformas.

Do exposto, **VOTO POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, com manutenção integral da sentença por seus próprios fundamentos e pelos fundamentos acima.** Defiro a gratuidade de justiça. Condeno a parte recorrente vencida em honorários que ora arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Intimadas as partes e certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e devolvam-se os autos ao Juízo de origem.